

자동차 사고 과실비율 관련 주요 법률 조문 발췌

도로교통법·민법·자동차손해배상 보장법

자동차 사고의 주의의무, 통행방법, 과실상계 및 손해배상책임과 관련성이 높은 조문 일부를 발췌했습니다.
법령 개정 시 국가법령정보센터의 최신 조문을 우선합니다.

작성 기준일: 2026-07-24

수록 법령

도로교통법 [시행 2026. 7. 1.] [법률 제 21246 호, 2025. 12. 30., 일부개정]

- 제 5 조(신호 또는 지시에 따른 의무)
- 제 17 조(자동차등과 노면전차의 속도)
- 제 19 조(안전거리 확보 등)
- 제 25 조(교차로 통행방법)
- 제 26 조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)
- 제 27 조(보행자의 보호) - 제 1 항부터 제 3 항 발취
- 제 31 조(서행 또는 일시정지할 장소)
- 제 43 조(무면허운전 등의 금지)
- 제 44 조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) - 제 1 항 및 제 4 항 발취
- 제 48 조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무) - 제 1 항 발취

도로교통법 시행규칙 [시행 2026. 4. 2.] [행정안전부령 제 615 호, 2026. 4. 1., 일부개정]

- 제 19 조(자동차등과 노면전차의 속도) - 제 1 항 제 1 호 발취

민법 [시행 2026. 3. 17.] [법률 제 21454 호, 2026. 3. 17., 일부개정]

- 제 396 조(과실상계)
- 제 750 조(불법행위의 내용)
- 제 760 조(공동불법행위자의 책임)
- 제 763 조(준용규정)

자동차손해배상 보장법 [시행 2025. 10. 1.] [법률 제 21065 호, 2025. 10. 1., 타법개정]

- 제 3 조(자동차손해배상책임)
- 제 4 조(민법의 적용)

도로교통법

[시행 2026. 7. 1.] [법률 제 21246 호, 2025. 12. 30., 일부개정]

제 5 조(신호 또는 지시에 따른 의무)

- ① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.
 1. 교통정리를 하는 경찰공무원(의무경찰을 포함한다. 이하 같다) 및 제주특별자치도의 자치경찰공무원(이하 “자치경찰공무원”이라 한다)
 2. 경찰공무원(자치경찰공무원을 포함한다. 이하 같다)을 보조하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(이하 “경찰보조자”라 한다)
- ② 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 제 1 항에 따른 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 교통정리를 하는 경찰공무원 또는 경찰보조자(이하 “경찰공무원등”이라 한다)의 신호 또는 지시가 서로 다른 경우에는 경찰공무원등의 신호 또는 지시에 따라야 한다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 17 조(자동차등과 노면전차의 속도)

- ① 자동차등(개인형 이동장치는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)과 노면전차의 도로 통행 속도는 행정안전부령으로 정한다.
- ② 경찰청장이나 시·도경찰청장은 도로에서 일어나는 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 구역이나 구간을 지정하여 제 1 항에 따라 정한 속도를 제한할 수 있다.
 1. 경찰청장: 고속도로
 2. 시·도경찰청장: 고속도로를 제외한 도로
- ③ 자동차등과 노면전차의 운전자는 제 1 항과 제 2 항에 따른 최고속도보다 빠르게 운전하거나 최저속도보다 느리게 운전하여서는 아니 된다. 다만, 교통이 밀리거나 그 밖의 부득이한 사유로 최저속도보다 느리게 운전할 수밖에 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 19 조(안전거리 확보 등)

- ① 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따르는 경우에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우 그 앞차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.
- ② 자동차등의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 자전거등의 운전자에 주의하여야 하며, 그 옆을 지날 때에는 자전거등과의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보하여야 한다.
- ③ 모든 차의 운전자는 차의 진로를 변경하려는 경우에 그 변경하려는 방향으로 오고 있는 다른 차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 진로를 변경하여서는 아니 된다.
- ④ 모든 차의 운전자는 위험방지를 위한 경우와 그 밖의 부득이한 경우가 아니면 운전하는 차를 갑자기 정지시키거나 속도를 줄이는 등의 급제동을 하여서는 아니 된다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 25 조(교차로 통행방법)

- ① 모든 차의 운전자는 교차로에서 우회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리를 서행하면서 우회전하여야 한다. 이 경우 우회전하는 차의 운전자는 신호에 따라 정지하거나 진행하는 보행자 또는 자전거등에 주의하여야 한다.
- ② 모든 차의 운전자는 교차로에서 좌회전을 하려는 경우에는 미리 도로의 중앙선을 따라 서행하면서 교차로의 중심 안쪽을 이용하여 좌회전하여야 한다. 다만, 시·도경찰청장이 교차로의 상황에 따라 특히 필요하다고 인정하여 지정한 곳에서는 교차로의 중심 바깥쪽을 통과할 수 있다.
- ③ 제 2 항에도 불구하고 자전거등의 운전자는 교차로에서 좌회전하려는 경우에는 미리 도로의 우측 가장자리로 붙어 서행하면서 교차로의 가장자리 부분을 이용하여 좌회전하여야 한다.
- ④ 제 1 항부터 제 3 항까지의 규정에 따라 우회전이나 좌회전을 하기 위하여 손이나 방향지시기 또는 등화로써 신호를 하는 차가 있는 경우에 그 뒤차의 운전자는 신호를 한 앞차의 진행을 방해하여서는 아니 된다.
- ⑤ 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 신호기로 교통정리를 하고 있는 교차로에 들어가려는 경우에는 진행하려는 진로의 앞쪽에 있는 차 또는 노면전차의 상황에 따라 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 정지하게 되어 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있는 경우에는 그 교차로에 들어가는 것이 아니다.
- ⑥ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하고 일시정지나 양보를 표시하는 안전표지가 설치되어 있는 교차로에 들어가고 할 때에는 다른 차의 진행을 방해하지 아니하도록 일시정지하거나 양보하여야 한다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 26 조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)

- ① 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ② 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 차의 운전자는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ③ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에 동시에 들어가려고 하는 차의 운전자는 우측도로의 차에 진로를 양보하여야 한다.
- ④ 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 그 교차로에서 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 27 조(보행자의 보호) - 제 1 항부터 제 3 항 발취

- ① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 보행자(제 13 조의 2 제 6 항에 따라 자전거등에서 내려서 자전거등을 끌거나 들고 통행하는 자전거등의 운전자를 포함한다)가 횡단보도를 통행하고 있거나 통행하려고 하는 때에는 보행자의 횡단을 방해하거나 위험을 주지 아니하도록 그 횡단보도 앞(정지선이 설치되어 있는 곳에서는 그 정지선을 말한다)에서 일시정지하여야 한다.
- ② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 교통정리를 하고 있는 교차로에서 좌회전이나 우회전을 하려는 경우에는 신호기 또는 경찰 공무원등의 신호나 지시에 따라 도로를 횡단하는 보행자의 통행을 방해하여서는 아니 된다.
- ③ 모든 차의 운전자는 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로 또는 그 부근의 도로를 횡단하는 보행자의 통행을 방해하여서는 아니 된다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 31 조(서행 또는 일시정지할 장소)

① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하는 교차로
2. 도로가 구부러진 부근
3. 비탈길의 고갯마루 부근
4. 가파른 비탈길의 내리막
5. 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳

② 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 일시정지하여야 한다.

1. 교통정리를 하고 있지 아니하고 좌우를 확인할 수 없거나 교통이 빈번한 교차로
2. 시·도경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 안전표지로 지정한 곳

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 43 조(무면허운전 등의 금지)

누구든지 제 80 조에 따라 시·도경찰청장으로부터 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차등을 운전하여서는 아니 된다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 44 조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) - 제 1 항 및 제 4 항 발췌

- ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등(「건설기계관리법」 제 26 조제 1 항 단서에 따른 건설기계 외의 건설기계를 포함한다. 이하 이 조, 제 45 조, 제 47 조, 제 50 조의 3, 제 93 조제 1 항제 1 호부터 제 4 호까지 및 제 148 조의 2 에서 같다), 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.
- ④ 제 1 항에 따라 운전이 금지되는 술에 취한 상태의 기준은 운전자의 혈중알코올농도가 0.03 퍼센트 이상인 경우로 한다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 48 조(안전운전 및 친환경 경제운전의 의무) - 제 1 항 발췌

- ① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 차 또는 노면전차의 조향장치와 제동장치, 그 밖의 장치를 정확하게 조작하여야 하며, 도로의 교통상황과 차 또는 노면전차의 구조 및 성능에 따라 다른 사람에게 위험과 장애를 주는 속도나 방법으로 운전하여서는 아니 된다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

도로교통법 시행규칙

[시행 2026. 4. 2.] [행정안전부령 제 615 호, 2026. 4. 1., 일부개정]

제 19 조(자동차등과 노면전차의 속도) - 제 1 항 제 1 호 발취

① 법 제 17 조제 1 항에 따른 자동차등(개인형 이동장치는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)과 노면전차의 도로 통행 속도는 다음 각 호와 같다.

1. 일반도로(고속도로 및 자동차전용도로 외의 모든 도로를 말한다)

가. 주거지역·상업지역 및 공업지역의 일반도로에서는 매시 50 킬로미터 이내. 다만, 시·도경찰청장이 원활한 소통을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지정한 노선 또는 구간에서는 매시 60 킬로미터 이내

나. 가목 외의 일반도로에서는 매시 60 킬로미터 이내

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

민법

[시행 2026. 3. 17.] [법률 제 21454 호, 2026. 3. 17., 일부개정]

제 396 조(과실상계)

채무불이행에 관하여 채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 750 조(불법행위의 내용)

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 760 조(공동불법행위자의 책임)

- ① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 공동 아닌 수인의 행위 중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다.
- ③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 763 조(준용규정)

제 393 조, 제 394 조, 제 396 조, 제 399 조의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

자동차손해배상 보장법

[시행 2025. 10. 1.] [법률 제 21065 호, 2025. 10. 1., 타법개정]

제 3 조(자동차손해배상책임)

자기를 위하여 자동차를 운행하는 자는 그 운행으로 다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다.

1. 승객이 아닌 자가 사망하거나 부상한 경우에 자기와 운전자가 자동차의 운행에 주의를 게을리 하지 아니하였고, 피해자 또는 자기 및 운전자 외의 제 3 자에게 고의 또는 과실이 있으며, 자동차의 구조상의 결함이나 기능상의 장애가 없었다는 것을 증명한 경우
2. 승객이 고의나 자살행위로 사망하거나 부상한 경우

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)

제 4 조(민법의 적용)

자기를 위하여 자동차를 운행하는 자의 손해배상책임에 대하여는 제 3 조에 따른 경우 외에는 「민법」에 따른다.

출처: [국가법령정보센터 조문 원문](#)